



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 3/521/2018

מס' בקשה: 3/152/2019

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני**

מבקשות	1	שושנה ויזל אהבת שלום 2, בני ברק
	2	ויינר חנה, ת.ז. 34816553 אמרי ברוך 22, בני ברק
	נגד	
משיבים		גרוס דוד נתן ובעלי הדירות ברח' יהודה המכבי 21 אשדוד
		באמצעות ב"כ: עו"ד חגי מזרחי כנפי נשרים 13, ירושלים

ה ח ל ט ה

כללי

1. בפניי בקשה מטעם אריה ויזל (אחי נתבעת 2 ובנה של נתבעת 1 ז"ל) לסילוק התביעה על הסף, מחמת היעדר סמכות.
2. המדובר בבית המשותף ברחוב יהודה המכבי 21 באשדוד הידוע כגוש 2456 חלקה 2 (להלן: "**הבית המשותף**"). התביעה הוגשה על ידי התובעים אשר הינם בעלי דירות בבית המשותף, ועניינה באישור ביצוע עבודות על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן: "**חוק החיזוק**"). התביעה היא להורות על קיום הסכם תמ"א 38 ולאשר את ביצוע העבודות הנדרשות בהתאם לחוק החיזוק.
3. נתבעת 1 רשומה כבעלת דירה הידועה כחלקת משנה 8 בבית המשותף. נתבעת 1 נפטרה בשנת 2018 ולפיכך אינה יכולה להיתבע, אלא יורשיה, על כך יפורט בהמשך.
4. נתבעת 2 רשומה כבעלת דירה בבית המשותף הידועה כחלקת משנה 9.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

5. על פי כתב התביעה במהלך שנת 2014 התקשרה חברת "חמש אבנים יזום ובניה בע"מ" (להלן: "היזם") עם התובעים בהסכם לחיזוק המבנה ולבניית דירות נוספות בבנין (להלן: "הפרויקט"). התוכנית כללה גריעת שטח מהדירות הדרומיות (ארבע דירות וביניהן דירתה של נתבעת 2) של 1.5 מ"ר מן הסלון לטובת הקמת מעלית. לטענת התובעים, היזם שיפה את בעלי הדירות הללו בגין הגריעה, אך לאור טענות מצד בעלי דירות אחרים, נתן היזם את אותו הפיצוי גם לשאר בעלי הדירות. בהתאם לדרישת הנתבעת הפורמלית - חברת "עמיגור" ניהול נכסים בע"מ" (להלן: "עמיגור"), אשר מנהלת שלוש מתוך ארבע הדירות ששטחן נגרע, נתן היזם פיצוי נוסף לחברת "עמיגור" בגין הגריעה וזו חתמה על ההסכם. פיצוי זה הוצע כמובן גם לנתבעת 2.

6. לטענת התובעים כפי שבאה לידי ביטוי בכתב התביעה, הנתבעות חתמו בשנת 2014 על התחייבות הדדית ועל תשריט מפורט שנערך על ידי אדריכל מטעם היזם ובו תואר פיר המעלית. בכך, למעשה, הביעו הנתבעות את הסכמתן לפרויקט ולקידומו על ידי היזם, אשר הסתמך על הסכמתן. על אף חתימתן המפורשת של הנתבעות על המסמכים המקדמיים, וחרף הגדלת הפיצוי כמתואר לעיל, סירבו הנתבעות לחתום על ההסכם ולפיכך הוגשה התביעה שבנדון. לתביעה צורפה החלטת הוועדה המקומית לאשר הבקשה בתנאים מיום 19.7.18.

7. מטעם הנתבעים לא הוגש כתב הגנה.

8. ביום 21.2.19 התקיים דיון בפניי במעמד בא כוח התובעים, היזם ומר אריה ויזל שייצג את שתי הנתבעות. מן הדיון עלה כי נתבעת 1 נפטרה לאחרונה. במעמד הדיון טען מר ויזל כי בעבר חתמו אימו ואחותו על התשריט כשדובר על גריעה משתי הדירות, הן מדירת נתבעת 1 והן מדירת נתבעת 2. יחד עם זאת, בהמשך התוכנית השתנתה וכעת הגריעה היא רק מדירת נתבעת 2. עוד טען מר ויזל בדיון כי לגבי דירת נתבעת 1 אין מניעה לחתום על ההסכם, אך לגבי דירת נתבעת 2 נדרש פיצוי גדול יותר בגין גריעת השטח. בסופו של הדיון ניתנה על ידי החלטה במסגרתה ניתן לצדדים פרק זמן כדי לנסות ולהגיע להסכמות מחוץ לכתלי אולמי. נקבע כי הצדדים יודיעו בתוך 14 יום האם הצליחו בכך. בנוסף, נקבע כי מר אריה ויזל ירתום את אחיו, יתר היורשים, על מנת שאלה יחתמו על הסכם התמ"א, בתוך 14 יום.

9. ביום 7.3.19 הודיעו התובעים כי פגישה שהתקיימה בין הצדדים לא הולידה דבר. לדבריהם, במהלך הפגישה, ניתנה לנתבעת 2 הצעה נדיבה ביותר אולם היא לא השיבה כלל להצעה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

הבקשה לסילוק על הסף

10. ביום 11.3.19 וכן ביום 19.3.19 הגיש מר ויזל הודעות בהן ביקש בעצם את סילוק התביעה על הסף. לטענתו, אין בידי ערכאה זו הסמכות העניינית לדון בביצוע עבודות בקניין פרטי, אלא ברכוש משותף בלבד. לפיכך, נטען כי אין סמכות למפקחת לכפות על הנתבעות חתימה על ההסכם הכולל גריעה משטח דירת נתבעת 2. לדידם, חתימותיהן של הנתבעות על ההתחייבות ההדדית לכדאיות הפרויקט לפני כ-6 שנים אינן מקימות יחסים חוזיים מחייבים בין הצדדים.

11. בתגובתם טענו התובעים כי התנהלות מר ויזל חסרת תום לב וכל מטרתה לעכב את ההליך. לשיטתם, בהתאם לפסק הדין בענין ע"א 3700/15 **אורי רוט נ' מיכל עגנון** (פורסם בנבו, 27.06.2016) ופסק הדין בענין עש"א (מחוזי ת"א) 48996-10-18 **מזל כלב נ' בן אורי** (1973) **חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ** (פורסם בנבו, 09.12.2018), אליהם הופנה מר ויזל על ידי המפקחת, סמכות המפקחת לפי חוק החיזוק היא סמכות רחבה וחולשת גם על עבודות ברכוש הפרטי. על כן, לטענתם, יש לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף מחוסר סמכות.

דיון והכרעה

12. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת התובעים ובכתב התביעה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. להלן טעמיי.

13. סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), קובע את סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין, וזו לשונו:

"(א) **סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.**

(ב) **סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.**

(ג) **האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

**בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא
המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.**

**(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור
להכרעת בורר.**

14. בתי המשפט נדרשו לא אחת לשאלת רוחב הסמכות הקבועה בסעיף 72 דלעיל באשר לסכסוכים הנובעים מחוק החיזוק. כב' הש' דנציגר בע"א 3700/15 אורי רוט נ' מיכל עגנון (פורסם בנבו, 27.06.2016) (להלן: "עניין רוט") קובע כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בשאלות קנייניות העולות אגב יישומה של תמ"א 38. על פי פסק דינו, לשונו של סעיף 72 היא רחבה וחד משמעית ועל פיה המחוקק הקנה בצורה מפורשת סמכות ייחודית למפקח לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, בדבר זכויותיהם או חובותיהם, הנובע מחוק החיזוק. גם תכלית החוק מובילה על פי פסק הדין בענין רוט לאותה מסקנה, וכדברי כב' הש' דנציגר בפסק דינו:

"כאמור, מטרתו של החוק היא עידודם של בעלי דירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38, בין היתר, על דרך הפחתת הרוב הדרוש בחוק המקרקעין לקבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף. העברת סכסוכים לפי חוק החיזוק לסמכותו של המפקח היא מנגנון נוסף שנועד להקל על ניצול זכויות בנייה וביצוע עבודות ברכוש המשותף מכוח תמ"א 38, הקלה שנולדה על רקע הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים ושיפור עמידותם מפני רעידות אדמה. רצון זה של המחוקק הובע בבירור בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין ובדברי ההסבר לחוק החיזוק. רצון זה שלוב גם בהוראות נוספות של חוק החיזוק (ראו למשל, סעיפים 5א ו-6)."

בנוסף יש להפנות לדברי כב' הש' סולברג בפסק הדין בעניין רוט לפיהם: "הוראת סעיף 5(ב) לחוק המקרקעין (חיזוק מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק") מלמדתנו באופן מפורש על סמכותו של המפקח לדון גם בזכויות קנייניות".

15. בעש"א (מחוזי ת"א) 48996-10-18 מזל כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ (פורסם בנבו, 09.12.2018) עלתה השאלה האם בסמכות המפקח לאשר ביצוע עבודות במסגרת תמ"א 38 הדורשות הריסה של יחידה בבית המשותף (מחסן) ובנייתה מחדש במיקום אחר. בעניין זה נקבע על ידי כב' הש' ביבי כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לאשר עבודות ברכוש המשותף במסגרתן תיהרס היחידה. כב' הש' ביבי למדה זאת מקריאת סעיף 5א לחוק החיזוק אשר הקנה סמכות למפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש וזאת בשילוב עם הגדרת המילה "בניין" בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 הקובע כי "בניין" הינו גם כל חלק של המבנה. לפי פסק דינה של כב' הש' ביבי קביעה זו משתלבת באופן הרמוני עם הוראות חוק החיזוק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

16. אין לי אלא לצעוד בדרך סלולה זו ולקבוע כי דין הבקשה להידחות וכי יש בסמכותי לדון בתביעה העומדת בפניי שעניינה פגיעה ברכוש פרטי במסגרת עבודות החיזוק. ככל שניתנה הסמכות למפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודות במסגרתן ייהרס בניין שלם ודאי כי כוונת המחוקק היתה ליתן סמכות למפקח לאשר עבודות במסגרתן נוצרת גריעה של שטח מדירה לטובת מעלית.

17. אשר על כן, דין הבקשה להידחות. מר ויזל ונתבעת 2 ישאו בהוצאות בקשה זו בסך 1,500 ש"ח לטובת התובעים.

18. עוד אני מורה כי כיוון שנתבעת 1 אינה בין החיים עוד, יתוקן כתב התביעה כך שהוא יוגש כנגד יורשיה וזאת בתוך 30 יום. ככל שלא ניתן צו ירושה יפנה ב"כ התובעים לרשם הירושות לשם מתן צו ירושה כבעל עניין. לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן אקבע את המשך ההליכים בתיק.

ניתנה היום, 14.4.19, ט' ניסן תשע"ט, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין